

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثالثة ثانوي.	
الوحدة: مقاصد الشريعة الإسلامية.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش،		الهدف التعليمي: يستنتج بأن أحكام الشريعة الإسلامية تهدف إلى حفظ مصالح الناس.	
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، المستنصفى للخرالي، الموافقات للشاطبي.		المحجر الزمني للوحدة: ثلاث ساعات.			
الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف مقاصد الشريعة. ثانياً: المقصد العام للتشريع الإسلامي. ثالثاً: أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية.					
أ- المقاصد الضرورية (تعريفها وأنواعها والتمثيل لها). ب- المقاصد الحاجية (تعريفها والتمثيل لها). ج- المقاصد التحسينية (تعريفها والتمثيل لها). رابعاً: أهمية ترتيب مقاصد الشريعة. تقويم.					
الوضعية	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:29]	تشخيصي	15د	
		قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [13]			
		قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:13]			
		قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى﴾ [طه:02]			
		قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون:15]			
		لماذا خلق الله الأرض وسخر ما فيها لعباده؟ ولماذا أنزل الشرائع وبعث الرسل؟ لتحقيق مصالحهم ولهدايتهم وبيان طريق النجاة لهم. ولتحقيق ما ينفع الناس في الدارين. إن نستنتج أن الشريعة الإسلامية جاءت لتراعي مصالح العباد.			
		يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة			
		مقاصد الشريعة الإسلامية.			
وضعية بناء التعلم	النشاط الأول: ما مفرد مقاصد؟ ج مفرد مقصد.	أولاً: تعريف مقاصد الشريعة:	يعرف مقاصد الشريعة	10د	
		ب- اصطلاحاً: الأهداف والغايات التي قصدها ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة.			
وضعية بناء التعلم	النشاط الثاني:	ثانياً: المقصد العام للتشريع الإسلامي:	المقصد العام للتشريع الإسلامي.	10د	
		قال الآمدي: "المَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ إِمَّا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ أَوْ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ"			
		الإحكام في أصول الأحكام 271/3.			
		استنتج المقصد العام للتشريع من قول الآمدي رحمه الله.			
		النشاط الثالث:			
		السند 01: قال الشاطبي: تَكْلِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً. [الموافقات]			
		ما هي أقسام المقاصد من خلال قول الشاطبي رحمه الله؟			
		السند 02: قال الشاطبي: "فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرُ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجُجٍ وَفُتُ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى قُوْتُ النَّجَاةِ وَالتَّعْيِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ". [الموافقات]			
		لخص معنى المقاصد الضرورية من خلال السند 2.			

السند 03: قال الشاطبي: "وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ" [الموافقات]

وقال الإمام أبي حامد الغزالي: وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ. [المستصفي.]

السند 04: قال الشاطبي: وَالْحِفْظُ لَهَا يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَاعِدَهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ. وَالثَّانِي: مَا يَنْدَرُ عَنْهَا الْإِخْتِلَالُ الْوَاقِعُ أَوْ الْمُتَوَقَّعُ فِيهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ. [الموافقات]

-استنتج أنواع المقاصد الضرورية من السند 3، ثم يبين طريقة الحفاظ عليها من السند 4.

السند 05: فَأُصُولُ الْعِبَادَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى حِفْظِ الدِّينِ مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ، كَالْإِيمَانِ، وَالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ. [الموافقات]

-من خلال السند 05 بم يحفظ الدين؟

السند 06: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:151]

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:179].

-لما ذا حرم الله القتل وأوجب القصاص؟ -استنتج أمثلة أخرى تحفظ النفس من النصين المواليين.

-قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ءَيَّاهُ تَسْبُدُونَ﴾ [البقرة:172].

-قَالَ ﷺ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ" [البخاري].

السند 07: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90].

-لماذا حُرّم شرب الخمر؟ -استنتج أمثلة أخرى تحفظ العقل.

السند 08: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ [النساء:03]

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّيفَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:32]

-لماذا حُرّم الزنا وشرع الزواج؟ -استنتج أمثلة أخرى تحفظ النسل.

السند 09: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَرَءٍ عَنْ رَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:29].

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]

-لماذا حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل؟ -استنتج أمثلة أخرى تحفظ المال.

السند 10: وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةُ وَرَفْعُ الصِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِقُوَّةِ الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تَرَاعَ دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْجُمْلَةِ -الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْفَسَادِ الْعَادِيِّ الْمُتَوَقَّعِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْجَنَابَاتِ:

فَفِي الْعِبَادَاتِ: كَالرُّخْصِ الْمُخَفَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لِحُوقِ الْمَشَقَّةِ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ،

وَفِي الْعَادَاتِ: كِبَاحَةِ الصَّيِّدِ وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ، مَأْكُلًا وَمَشْرَبًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَمَرْكَبًا، وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ.

وَفِي الْمُعَامَلَاتِ: كَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالسَّلَمِ، وَإِلْقَاءِ التَّوَابِعِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَتَبُوعَاتِ، كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ، وَمَالِ الْعَبْدِ.

وَفِي الْجَنَابَاتِ: كَالْحُكْمِ بِاللَّوْثِ، وَالتَّدْمِيَةِ، وَالْقَسَامَةِ، وَضَرْبِ الدِّبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ، وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ".

[الموافقات]

استنتج تعريفا للمقاصد الحاجية، ثم مثل لها.

السند 11: وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ، فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَبَّسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. وَهِيَ جَارِيَةٌ فِيمَا جَرَتْ فِيهِ الْأَوَّلِيَانِ: فَنِي الْعِبَادَاتِ، كإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ -وَبِالْجُمْلَةِ الطَّهَارَاتُ كُلُّهَا- وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَأَخْذِ الزَّيْنَةِ، وَالتَّقَرُّبِ بِنَوَافِلِ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْفُرْيَاتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

وَفِي الْعَادَاتِ، كَأَدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَمُجَانَبَةِ الْمَآكِلِ النَّجِسَاتِ وَالْمَشَارِبِ الْمُسْتَحْبَنَاتِ، وَالْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ فِي الْمُتَنَاوَلَاتِ.

وَفِي الْمُعَامَلَاتِ، كَالْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّجَاسَاتِ، وَفَضْلِ الْمَاءِ وَالْكَالِ، وَسَلْبِ الْعَبْدِ مَنْصِبِ، الشَّهَادَةِ وَالْإِمَامَةِ، وَسَلْبِ الْمَرْأَةِ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ، وَإِنْكَاحِ نَفْسِهَا، وَطَلْبِ الْعَتَقِ وَتَوَابِعِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَالتَّذْيِيرِ، وَمَا أَشْبَهَهَا.

وَفِي الْجَنَائِطِ، كَمَنْعِ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ، أَوْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ فِي الْجِهَادِ.

استنتج تعريفا للمقاصد التحسينية، ثمّ مثل لها.

[الموافقات]

ثالثا: أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:

أ- المقاصد الضرورية:

تعريفها: هي ما تقوم عليه حياة النَّاسِ، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة. وهي الكليات الخمس.

أنواعها: وهي الكليات الخمس أو الضروريات أو الأصول الخمسة:

1- حفظ الدِّين:

✓ من جانب الوجود: الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، تشريع العبادات.

✓ من جانب العدم: تحريم الشرك والكفر.

2- حفظ النَّفس:

✓ من جانب الوجود: تشريع الزواج والترغيب في الإنجاب، الأكل الضروري من الطيبات.

✓ من جانب العدم: تحريم قتل النفس، تشريع القصاص.

3- حفظ العقل:

✓ من جانب الوجود: طلب العلم، الحث على التفكير والتدبّر.

✓ من جانب العدم: تحريم المسكرات كالخمر وتشريع الحد لشاربها.

4- حفظ النسل:

✓ من جانب الوجود: تشريع الزواج بأركانه وشروطه، الحث على العفة

✓ من جانب العدم: تحريم الأنكحة الفاسدة، تحريم الزنا والقدف وتشريع الحد على فاعلهما.

5- حفظ المال:

✓ من جانب الوجود: الحث على السعي لطلب الرزق، إباحة البيوع الجائزة والتجارة والشركة

✓ من جانب العدم: تحريم أكل الأموال بالباطل كالسرقة والربا والغش وتشريع العقوبات لذلك.

ب- المقاصد الحاجية:

تعريفها: هي ما يحتاجه النَّاسُ من باب التوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقف الحياة وغنما تضيق وتعسر.

أنواعها: وهي جارية في العادات والعبادات والمعاملات.

العبادات: كتشريع الرخص: قصر الصلاة وجمعها للعذر، إباحة الفطر للمسافر والمريض، التيمم للعجز وفقد الماء.

المعاملات: كإباحة مختلف العقود من باب التيسير: الإجارة، والقراض، الرهن، والضمان

العادات: إباحة الصيد، التمتع بالطيبات من الرزق مأكلا ومشربا.

ج- المقاصد التحسينية:

تعريفها: هي ما يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النَّاسِ وتصرفاتهم، ولا يؤدي فقدانها إلى هلاك ولا حرج.

أنواعها: وهي جارية في العادات والعبادات والمعاملات.

العبادات: تشريع الطهارة، ستر العورة، أخذ الزينة عند كل مسجد، التقرب إلى الله بالنوافل.

المعاملات: تحريم بيع النجاسات، تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة، الإشهاد في عقد الزواج.

العادات: آداب الطعام والشراب والملبس والنوم، منع الإسراف والشح.

السند: 12:

قال الشاطبي: "أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ لَمَّا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي تَأْكُيدِ الْإِعْتِبَارِ، فَالضَّرُورِيَّاتُ أَكْثَرُهَا، ثُمَّ تَلِيهَا الْحَاجِيَّاتُ وَالتَّحْسِينَاتُ"

-ما الحكم إذا تعارضت المقاصد فيما بينها؟
-يُنَّ ترتيب المقاصد في هذا المثال: كشف العورة عند الطبيب.

رابعاً: أهمية ترتيب مقاصد الشريعة الإسلامية:

تمّ ترتيبها حسب أهميتها، ويظهر أثر هذا الترتيب عند تعارضها فنقدم الضروريات ثمّ الحاجيات ثمّ التحسينيات.
-جواز كشف العورة للطبيب: لأنّ حفظ النفس (ضوري) مقدّم على ستر العورة (تحسيني).
وكذلك الضروريات فيما بينها: نقدّم الدين ثمّ النفس، ثمّ العقل ثمّ العرض، ثمّ المال.
-تحريم الزنا للتكسب: حفظ النسل مقدم على حفظ المال.
-تشريع الجهاد: حفظ الدين مقدم على حفظ النفس.
-إباحة شرب الخمر لدفع الغصة، فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل (كلاهما ضروريان).

تقويم:

بكالوريا: 2024م

الموضوع الأول: الجزء الثاني:

1- في تشريع أحكام الفرائض تحقيق لمقصد شرعي اذكره، ميّنا القسم الذي يندرج تحته ومرتبته.

الموضوع الثاني: الجزء الأول:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: «تُبَاعُونَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بَبْهَتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَنَ وَفِي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَرَّهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَبِإِعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.» [صحيح البخاري]

2- في الحديث دعوة إلى حفظ مقاصد الشريعة في قسمها الضروي.
أ-استخرج أنواع هذا القسم مع التمثيل لكل نوع ممّا ورد في الحديث.
ب-رتّب هذه الأنواع من حيث أهميتها.

الإجابة:

1-نوع المقصد: حفظ المال. القسم الذي يندرج تحته: قسم الضروريات.

بيان مرتبته: المرتبة الخامسة ضمن الضروريات.

2-استخراج أنواع المقاصد الضرورية مع التمثيل لكل نوع ممّا ورد في الحديث:

المقاصد الضرورية	التمثيل لها
حفظ الدين	لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا،
حفظ النسل	وَلَا تَزْنُوا،
حفظ المال	وَلَا تَسْرِقُوا،
حفظ النَّفس	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ،

ب-ترتيبها: 1-حفظ الدين. 2-حفظ النَّفس. 3-حفظ النَّسل. 4-حفظ المال.

رتب المقاصد حسب أهميتها.

يستنتج بأن أحكام الشريعة الإسلامية تهدف إلى حفظ مصالح الناس.